

**CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
SESION EXTRAORDINARIA
MIERCOLES 03 NOVIEMBRE DE 2021**

En Las Condes, a 03 de noviembre de 2021, siendo las 15:30 horas, se da inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Las Condes, siendo presidida por don José María Eyzaguirre, Vicepresidente del COSOC, con la presencia de los siguientes Consejeros:

Representantes de Entidades Relevantes para el Progreso Económico, Social y Cultural

Nicolás Trujillo Valenzuela, Andrés Young Barrueto, Marianne Stein Calderón y Sergio Huidobro Corbet.

Representantes de Asociaciones Gremiales y Organizaciones Sindicales

Antonio Gutiérrez Prieto, Felipe Cádiz Bouch y María Carolina Rodríguez Pinochet.

Representantes de Organizaciones Comunitarias Territoriales

Alejandra Alonso Ilardi, Claudio Kerravcic Betancourt, Leonor Cabrera Báez, María Angélica Ortiz Sobarzo, Jaime Figueroa Unzueta, Mónica Gana Valladares, Gertrud Stehr Hott y Harold Fritz Balzer.

Representantes de Organizaciones Comunitarias Funcionales

Irlanda Valenzuela Valenzuela, María Patricia Fuentes Muñoz, Betania Fernández-Niño Gallardo, Francesca Gorrini Tesser y Juan Pérez García.

Representantes de Organizaciones de Interés Público

Mireya Pérez Rojas, María Eugenia Cuadra Láinez, Santiago Torrejón Silva y Carmen Gloria Sanhueza Dueñas.

Excusan su asistencia los siguientes consejeros, señores: Lorenzo Solano Pérez, Ruth Chávez Dotte y Nadia Serrano Valencia.

Asisten los siguientes concejales, señores: Julio Dittborn Cordua y Javiera Kretschmer Soruco. Asimismo, asisten invitados los siguientes representantes de la AMZORM, señores: Cristián Palacios, Víctor Flores, Cristian López y Álvaro Fuentes.

Actúan como Secretarios don Osvaldo López Arriagada, Secretario Municipal (S) y doña Andrea Godoy Garín, Coordinadora del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

ORDEN DEL DIA

1. PROYECTO “REURBANIZACIÓN DEL EJE DE AV. LAS CONDES CON AUTOVÍA SOTERRADA”

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, informa que esta sesión extraordinaria fue convocada para examinar dos temas, siendo el primero de ellos el proyecto de reurbanización del eje de Avenida Las Condes con autovía soterrada. Da la palabra a don Cristián Palacios, Director de Proyectos AMZORM, para que explique dicha materia.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, informa que la idea es informar al COSOC respecto del proyecto de reurbanización del eje de Las Condes, desde Lo Fontecilla hasta San José de la Sierra. Este proyecto ha sido gestionado por la AMZORM, cuyo trabajo se inició, hace aproximadamente dos años y medio atrás.

¿Por qué se inicia en Lo Fontecilla y no en Estoril? Porque la tuición de ese tramo de 370 metros es del Ministerio de Obras Públicas, como parte de la concesión de Costanera Norte. Es así que el proyecto contempla la total reurbanización de la Avenida Las Condes, en un tramo de 2,9 kilómetros, comprendido entre Lo Fontecilla y San José de la Sierra. Este es un camino público que acaba de ser desafectado, hace cinco meses atrás, desde Avenida La Dehesa hasta San José de la Sierra. Por lo tanto, desde el punto de vista de las municipalidades, tienen la tuición de la avenida completa en este tramo.

El Eje de Las Condes es administrado por tres comunas con prioridades distintas, Lo Barnechea en la zona nororiental; Vitacura en la zona norponiente y Las Condes en la zona sur a todo lo largo.

Actualmente, el eje de Las Condes presenta una discontinuidad, mala calidad e insuficiencia del espacio público destinado a peatones y modos no motorizados; carencia de elementos de accesibilidad universal en aceras, zonas de paradas y cruce de intersecciones, rebajes adecuados, elementos podotáctiles, entre otros; uso irregular de los espacios públicos, estacionamiento de vehículos en acera, carga y descarga; insuficiencia de especies arbóreas; inexistencia de ciclovías; contaminación de cableado aéreo, deterioro imagen urbana y mala calidad de la infraestructura, el acceso al transporte público es deficiente. En definitiva, el eje de Las Condes carece de las condiciones mínimas para dar un buen servicio a la comunidad y mejor calidad de vida a los vecinos.

En ese contexto, se pretende ejecutar un proyecto de estándar de clase mundial, integrando el territorio de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, y mejorando la calidad de vida y la infraestructura urbanística de esta zona de la ciudad. Además, el proyecto considera los más altos estándares ambientales y, en caso que se apruebe esta iniciativa, será sometido voluntariamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de tal modo de garantizar a la comunidad que se van a recoger todas las observaciones que se presente al respecto.

Para el desarrollo de este proyecto, se va a aplicar la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (Ley FUC), muy similar a la Ley de Concesiones del MOP, pero ésta se encuentra bajo la tuición del SERVIU, que permite a los servicios de viviendas y urbanización y las municipalidades celebrar convenios con terceros, para la ejecución, operación y mantención de obras urbanas. Por lo tanto, esta ley permite generar las condiciones para llamar a una licitación internacional, para la ejecución del proyecto, por medio de los municipios.

¿En qué consiste el proyecto? En la superficie, se considera un bandejón central con amplias aceras; accesibilidad universal, soterramiento de cables aéreos, aumento y mejoramiento de áreas verdes, ciclovías de alto estándar, pistas y paraderos para el transporte público y vías para el transporte privado, entre otros.

El desarrollo de esta iniciativa ha permitido crear un modelo replicable en otros proyectos territoriales comunales.

El diseño del proyecto en superficie (48 metros) considera:

- Pistas exclusivas para el transporte público, al lado izquierdo de la calzada.
- 2 calzadas para vehículos con dos pistas cada una.
- Ciclovías segregadas unidireccionales de 1,8 metros de ancho, al lado derecho de las calzadas.

- Bandejón central con un ancho máximo de 8 metros.
- Amplias aceras de 7 metros de ancho, con accesibilidad universal, a cada lado del perfil.
- Áreas verdes de alto estándar, donde se contemplan incorporar más de 700 árboles.
- Soterramiento de todo el cableado aéreo y redes de servicios.

En los tramos que se contemplan los paraderos de buses, no se contará con un bandejón central, sino que dicho espacio se utilizará para implementar estos elementos, con el objeto de separar el público de buses de la acera, con lo cual se evitan eventuales riesgos para los peatones, riesgos para los giros vehiculares a la derecha y riesgos para los ciclistas.

En cuanto al diseño del proyecto en el subsuelo, primero mencionar que es la fuente de financiamiento de las obras superficiales del eje de Las Condes, como también las obras del subsuelo. Además, se hace cargo de la mantención de las obras del subsuelo y superficie, durante todo el período de la concesión.

El proyecto del subsuelo considera una autovía subterránea de dos pistas por calzadas, conectadas mediante rampas con Avenida Kennedy por el poniente y con avenida Las Condes, en superficie, por el oriente, a la altura de San José de la Sierra. Estas pistas buscan disminuir la congestión vehicular de la superficie.

Las tres municipalidades que participan en este proyecto son comunas limítrofes, la que, en general, son consideradas como el patio trasero de las comunas, lo cual hace muy difícil ponerse de acuerdo en una solución homogénea.

La velocidad máxima de operación vehicular será de 80 km/h. El subsuelo contará con equipamiento de seguridad y funcionamiento de alto estándar, tales como: sistemas contra incendio, circuitos cerrados de TV y de control, sistemas de escape ante cualquier accidente, etcétera.

El proyecto de reurbanización descrito precedentemente, es completamente compatible con la eventual construcción de Metro hacia el oriente de Estoril.

Al proyecto del subsuelo se ingresa por Avenida Kennedy, a 370 metros hacia el oriente de Estoril y, además, considera una conexión con la vía superficial, a través de cuatro accesos intermedios: 2 de salida y 2 de entrada, en sector de San Francisco de Asís y sector de Avenida La Dehesa. La salida oriente de la autovía es a la altura de San José de la Sierra y la salida al poniente empalma con Avenida Estoril.

A continuación, muestra en pantalla un video, en el cual se visualiza todo el recorrido del proyecto.

En términos generales, los beneficios del proyecto son los siguientes:

- Reurbanización de este tramo con estándar de clase mundial.
- Soterramiento de cables aéreos.
- Amplias aceras con accesibilidad universal, en ambos lados del eje.
- Incorporación de 700 nuevas especies arbóreas y el aumento y mejoramiento de áreas verdes. Actualmente, existen 250 especies arbóreas.
- Ciclovías unidireccionales de alto estándar, a ambos lados. Se consideran semáforos especiales para ciclos.
- Pistas para el transporte público con paraderos seguros.
- Cruces peatonales semaforizados, amplios y seguros.

- Disminución de los tiempos de viajes para las personas, en un 20 o 30%
- Disminución de los flujos vehiculares de la superficie, a lo menos, en un 50%, a partir del inicio del proyecto.
- Mayor plusvalía en las áreas cercanas al proyecto.

La ejecución de la obra y su mantenimiento será financiada, en un cien por ciento, con capital privado. No obstante, el concesionario obtendrá beneficios sólo por la autovía subterránea, puesto que el modelo de negocios considera pagar una tarifa electrónica, por parte de los usuarios, sólo por el tránsito de las vías soterradas. Para estos efectos, se considera utilizar un mecanismo de financiamiento privado, vía asociación público/privada, a través de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido (Ley FUC N° 19.865). En ese contexto, la inversión total es realizada por el concesionario.

Se considera un sistema de tarifas de cobro cerrado, por uso efectivo de la vía (\$/km recorrido real), equivalente a autopistas urbanas. Se considera una tarifa plana en todo horario, eso significa que se paga la misma tarifa a todo horario, no hay cambio de tarifa en horario punta u horario valle; de hecho, es equivalente a las tarifas más económicas de las autopistas cercanas, Kennedy y Costanera Norte. La tarifa se reajustará una vez al año, de acuerdo al IPC, sin reajuste adicional, como ocurre en la gran mayoría de las concesiones viales urbanas e interurbanas.

El plazo de la concesión será por un máximo de 45 años, donde el criterio de adjudicación será, en base a oferta del menor ingreso total de la concesión (ITC). El ITC se refiere a los ingresos totales de la concesión ofertados por el licitante en su oferta económica, que corresponde a los dineros que desea recuperar en determinados años. Aquel que solicite menos recursos se adjudica la concesión. Una vez que el adjudicatario recupera esos recursos, se termina la concesión, lo que puede darse en un período menor a los 45 años. En ese caso, la asociación de municipalidades puede volver a licitar el proyecto y utilizar esos ingresos para otras obras sociales.

En relación al marco legal, reitera que este modelo se asimila a la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, orientada a proyectos urbanos, del SERVIU y municipios. Esta figura otorga una mayor seguridad jurídica, porque prevé situaciones, como liquidación concursal, cesión de contratos, intervención y resolución de conflictos, prenda de flujos futuros, entre otros. Además, permite que los municipios desarrollen proyectos comunes a los territorios, bajo su administración.

Desde el punto de vista tributario, la tarifa no estará afecta a IVA, de acuerdo al Oficio N° 963 del 14 de abril de 2021, del Servicio de Impuestos Internos. Anteriormente, la Ley FUC no contemplaba la exención de IVA, pero sí estaba considerado en la Ley de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. En ese contexto, el año 2020, la AMZORM envió un oficio al Servicio de Impuestos Internos explicando la situación, con lo cual se logró que dicho organismo asimilara el proyecto de reurbanización del eje de Las Condes a la Ley de Concesiones del MOP, por ser una obra vial, a ejecutar en un bien nacional de uso público. Por lo tanto, la tarifa que van a cancelar los usuarios de la autovía será neta, exenta de IVA.

Del mismo modo, cabe destacar que el modelo de las Bases Administrativas fue construido de tal forma que, hoy día, constituyen una contribución al desarrollo urbano comunal y nacional, puesto que permiten ser adaptadas a iniciativas similares. En definitiva, el modelo de gestión es perfectamente replicable en otras comunas del país.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, consulta si la exención de IVA es para esta obra en particular, no es que otras se puedan acoger al mismo beneficio.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, responde que se generó jurisprudencia para cualquier obra que contemple tarificación vial. En ese contexto, está seguro que el Servicio de Impuestos Internos asimilará esta condición a otros proyectos de iguales características o que presenten necesidades similares.

El Abogado de la AMZORM, señor Víctor Flores, complementa la información, diciendo que el Servicio de Impuestos Internos hizo una interpretación de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y Ley de Rentas, que ambas fueron modificadas al dictarse la Ley de Concesiones. Ambos cuerpos legales se refieren indistintamente a obras viales concesionadas y no definen qué tipo de ley debe regular dicha concesión. Por consiguiente, se explicó al SII que, a pesar que el contrato regulado a través de la Ley FUC se denomina “contrato de participación”, tiene la misma naturaleza jurídica de una concesión y, por lo tanto, le son aplicables las mismas normas de la Ley de Rentas y la Ley de Impuesto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así, en virtud de esa interpretación general de ambas leyes, se ha determinado que el régimen tributario aplicable a las tarifas por uso de autovías aplicadas en el marco de la Ley de Concesiones, resulta también aplicable a aquellas, reguladas por puede la Ley FUC.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, prosigue diciendo que los estudios realizados indican que, con la obra en operación, habrá una disminución de los tiempos de viaje y reducción de las externalidades negativas, generando mayores beneficios y mejor calidad de vida para las personas.

Por otra parte, a pesar que no es necesario someter el proyecto a Evaluación Social, en aras a tener claridad y seguridad que es socialmente rentable, se realizó un estudio de evaluación social, el cual arrojó una Tasa Interna de Retorno de 7,08%. La evaluación social se desarrolló con todas las metodologías exigidas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el proyecto superó el umbral de rentabilidad social del 6% exigido por dicho ministerio. Los beneficios sociales se generan del ahorro de tiempos de viajes y menor costo de operación.

En relación a la inversión, informa que el proyecto considera una inversión privada del orden de 200 millones de USD aproximadamente, de los cuales, alrededor de 60 millones de USD serán destinados al hermosamiento y reurbanización del eje de Las Condes, en superficie. Desde el punto de vista del concesionario, teóricamente, en un horizonte de 30 años, va a obtener un TIR Privado de 8,19%, por concepto de ingresos vía TAG de autovía soterrada. Hace presente que, actualmente, cualquier concesión urbana o interurbana del Ministerio de Obras Públicas obtiene un TIR, como máximo, de 7%. Por lo tanto, la AMZORM cree que van a existir muchos oferentes interesados en participar en esta asociación público/privada.

La idea de presentar el proyecto al COSOC es para sensibilizarlos respecto de los próximos pasos. En primer término, a partir de este mes, se contempla difundir el proyecto a la comunidad, a través de una plataforma web y, además, los alcaldes explicarán el proyecto a sus respectivos vecinos, para que opinen y formulen sus observaciones. Posteriormente, se dará respuesta a las observaciones y consultas en un período de 45 días, desde la difusión del proyecto. Para estos efectos, se publicará una presentación, similar a ésta, en la página web de la AMZORM, a la cual se podrá acceder, desde las páginas web de las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Todos los usuarios podrán acceder a las preguntas y respuestas que se formulen respecto del proyecto y, además, interiorizarse a cabalidad respecto del mismo. Este proceso permitirá a los alcaldes tomar una decisión, a fines de diciembre o primera semana de enero, en cuanto a si procede o no la licitación. En caso que se tome la decisión de continuar adelante, los alcaldes de los municipios de Vitacura y Lo Barnechea mandatarán a la Municipalidad de Las Condes para que efectúe el proceso de licitación.

Por otra parte, se tendrá que elaborar una ordenanza para fijar las multas, por concepto del no pago de la tarifa o uso del TAG. Es probable que las primeras semanas se cursen multas de cortesía, pero posteriormente entrarán a regir las multas.

Los primeros días de enero de 2022, comenzará a funcionar una Comisión de Bases que, legalmente, es absolutamente necesaria, la cual se encargará de hacer una revisión de las Bases Administrativas y Técnicas, para poder iniciar el proceso de licitación en Chilecompra, en los primeros días de marzo de 2022.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, agradece la presentación, la que ha sido sumamente clara. Ofrece la palabra al respecto.

El señor Antonio Gutiérrez, felicita la iniciativa, la que realmente es sumamente interesante. Efectivamente, este tramo de Las Condes, requiere de un diseño de mejoramiento, pero es bastante complejo, puesto que este territorio pertenece a tres comunas. Sin embargo, como comunidad, no le ha ido muy bien con los proyectos que desarrolla la AMZORM, puesto que siempre el trabajo duro recae en Las Condes y no se visualiza mayor interés de colaborar de parte de los municipios de Lo Barnechea y Vitacura, a lo mejor, lo hace en forma muy silenciosa que nadie se entera.

Esta obra es sumamente importante, porque permitiría desarrollar una zona que se encuentra bastante deteriorada y la única forma de mejorarla es utilizando un sistema de estas características, puesto que no se saca nada con reurbanizar el territorio jurisdiccional de Las Condes si no se hace nada en los territorios de Lo Barnechea y Vitacura. Sin embargo, la Municipalidad de Vitacura ya indicó que no estaba interesada en gastar recursos municipales en mejorar una zona fronteriza, por lo tanto, la única solución sería la propuesta por la AMZORM.

Su única duda es quién se hará cargo de la administración de estas obras cuando se acabe la concesión. Consulta si se va a licitar nuevamente con el mismo sistema. En lo personal, considera importante dejar definido ese punto, para evitar conflictos, aunque esto suceda en 30 años más.

Por otra parte, consulta si las municipalidades van a estar sujetas a multas en caso que no cursen las infracciones por el no pago del TAG de la autovía. Por ejemplo, en el caso de los estacionamientos de Plaza Perú, la Municipalidad de Las Condes estaba sujeta a una multa importante en caso que no cursara las infracciones correspondientes por estacionarse en la superficie. A lo menos, en los primeros años, funcionaba de esa forma, era una medida bastante drástica, dado que al concesionario le interesaba proteger su inversión.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, en relación al interés que muestran Vitacura y Lo Barnechea, explica que los Concejos Municipales y COSOC de esas comunas, están interiorizados a cabalidad de este proyecto. En el caso de Las Condes, se entregó un avance del proyecto hace alrededor de un año y medio. En general, al no estar permanentemente hablando de un proyecto en particular, la gente tiende a olvidarse o a no apreciar el esfuerzo que hay detrás. No obstante, está seguro que Vitacura tiene un interés supremo en sacar adelante este proyecto, puesto que es una gran solución, no sólo desde el punto de vista de urbanización, sino también por el ahorro en el tiempo viaje. En el fondo, pareciera que no existe mayor interés por este proyecto, pero está seguro que si lo hay. De hecho, en los últimos cuatro o cinco años, los tres municipios están aportando recursos a la AMZORM, en igualdad de condiciones y los tres alcaldes, más un concejal por comuna, participan en el directorio.

Respecto al término de la concesión, explica que hay dos opciones: Hipotéticamente, si la concesión se acaba, por ejemplo, en treinta años más, es factible licitarla nuevamente por 200 millones de USD, por el mismo período o más años. Esos recursos se reparten en los tres

municipios, en la proporción de la comuna, 50% para Las Condes, 30% para Vitacura y 20% para Lo Barnechea. No obstante, ese es un tema que corresponde a los alcaldes, quienes tendrán que llegar a un acuerdo en el momento oportuno.

La segunda opción es que, una vez terminada la concesión, los tres municipios se hagan cargo de la administración y se decida no cobrar una tarifa a los usuarios por usar la superficie y autovía, que sea absolutamente gratis. No obstante, en su opinión, si existe una gran demanda y existen usuarios que están dispuestos a pagar, porque se ahorran mucho tiempo viajando por la autovía, cree que es conveniente para los municipios contar con esta fuente de ingresos, puesto que eso permite realizar otras obras sociales.

Respecto de las multas, aclara que esta es una concesión que, en el fondo, las municipalidades pasan la responsabilidad de la inversión, operación y mantención al concesionario. Los problemas que pueda tener el concesionario, ya sea porque se cayó un poste o se hizo una fisura u ocurrió un accidente, no competen a los municipios, sino que, al concesionario, porque es el responsable de esta obra, hasta el último día que finalice la concesión. En ese contexto, las infracciones y multas no pasan por los municipios, sino que pasan directamente del sistema TAG a los Juzgados de Policía Local, que son un órgano independiente, en términos del cobro de multas.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, entiende que, muchas de estas cosas, dependen del mandato que se otorgue a la Municipalidad de Las Condes. Por lo tanto, todas estas materias deben ser analizadas y tratadas claramente en el mandato, puesto que es la municipalidad quien estará a cargo que el concesionario cumpla con todos los requerimientos.

El señor Jaime Figueroa, agradece la presentación, la que ya se había visto en los años 2019 y 2020, pero siempre es bien recibida.

Consulta cuál es el porcentaje de aporte de cada municipio actualmente, de acuerdo a los estatutos de AMZORM. Hace la pregunta, porque entiende que, a futuro, terminada la concesión, recibirán ingresos en los mismos porcentajes.

Por otra parte, tiene una duda respecto de la forma en que se va a consultar a la comunidad, puesto que no se va a preguntar si quiere o no que se desarrolle este proyecto, sino que sólo se va a dar la opción a que realicen preguntas u observaciones. En ese contexto, cree que sería importante consultar también si la comunidad quiere o no que se desarrolle este proyecto. Entiende que las consultas no son vinculantes, pero para efecto de evaluar la opinión de los vecinos, se debe incorporar esa pregunta.

Entiende que la construcción de este proyecto va a durar varios años, lo cual va a significar una congestión vehicular por mucho tiempo. En ese contexto, consulta qué medidas de mitigación se contempla durante esos años de construcción. A lo mejor, se podría pensar en un túnel minero, en lugar de una construcción a tajo abierto, la cual presenta bastante más complicaciones.

Por otra parte, entiende que el Metro se contempla extender de Estoril hacia el oriente y evidentemente, se debe incentivar el uso de este medio de transporte, más que el uso del automóvil. En ese contexto, si la concesión es por 30 o 45 años y se construye la extensión del metro en 10 o 15 años más, cómo se soluciona ese problema si existe una concesión vigente.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, responde de los aportes de los distintos municipios a la AMZORM, informa que hay dos tipos de aportes anuales: la cuota ordinaria y la cuota extraordinaria. La cuota ordinaria son recursos destinados a la gestión operativa mensual de la AMZORM, llámese remuneraciones, gastos generales, etcétera. En los últimos

cuatro años, la cuota ordinaria es igual para los tres municipios, salvo en alguna oportunidad, que solicitó una cantidad mayor a la Municipalidad de Las Condes.

La cuota extraordinaria es destinada para estudios y asesorías ingenieriles. No obstante, los aportes se realizan por los municipios que están involucrados en el proyecto. En este caso, los estudios del proyecto de reurbanización del Eje de Las Condes, se financiaron en partes iguales, pero existen otros proyectos que sólo ha aportado Lo Barnechea, como fue el caso de la extensión de la tercera pista de bajada de Santa Teresa.

Respecto al futuro, explica que, en 30 años más van a tener una obra situada en la superficie, donde el eje es el centro de la calzada, el lado sur pertenece a Las Condes, el lado norponiente de Vitacura y nororiente a Lo Barnechea. En el futuro, se puede optar por licitar nuevamente el proyecto o que cada municipio se haga cargo de su territorio jurisdiccional.

Respecto a la consulta, le parece razonable el planteamiento del señor Figueroa. Sin embargo, para efecto que no se politice o no se mal use el proyecto, en términos distintos al beneficio ciudadano, se pensó en un sistema para medir el termómetro, en términos de qué opina, en general, la gente de este proyecto. No obstante, se compromete a plantear la inquietud del señor Figueroa, en el próximo directorio, puesto que le parece bastante razonable consultar ¿está de acuerdo que se ejecute este proyecto, si o no?, entendiendo que no es una consulta vinculante.

Respecto de la construcción, explica que la faja es de 48 metros. Hoy día, existen tres pistas mediocres por lado y, tanto por Las Condes, como por Vitacura, hacia el oriente, existe una franja de alrededor de 10 metros, puesto que, en varios tramos, no existe un bandejón central. Por lo tanto, cuando se esté construyendo, por ejemplo, el sector derecho del eje, se va a contar con prácticamente 24 metros hacia el lado izquierdo.

El señor Jaime Figueroa, consulta si se contemplan expropiaciones.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, responde que se requieren expropiar alrededor de 2 metros al frente de la CORFO, 3 metros en el Cantagallo, 3 metros al terreno de la Universidad del Desarrollo ubicado en la comuna de Lo Barnechea y una pequeña franja en el terreno de CONSTRUMART. En definitiva, hoy día, se encuentra disponible casi el 100% de la franja, salvo los pequeños puntos que mencionó.

¿Por qué no se construye un túnel minero? Porque el túnel minero debe construirse, al menos, cinco metros más abajo de la superficie, puesto que, de otra forma, se desmorona todo, eso significa que, además, deben construirse entradas y salidas más largas, lo cual encarece significativamente el proyecto. Al revés, para la construcción de la trinchera, se necesita despejar la superficie y enviar los vehículos hacia los costados. Posteriormente, se resuelven los problemas de los servicios (alcantarillados, cablería y otros) y se procede a clavar los pilotes hacia debajo de la superficie, cada un metro y medio. Una vez que se encuentran instalados los pilotes se procede hacer un hoyo de aproximadamente 2 o 3 metros y se amarran las vigas a los pilotes, lo que permite entrar a circular en el interior sin problemas. Entre viga y viga, se construye la loza, permitiendo la circulación vehicular y posteriormente, se construye el pavimento de la autovía. La construcción de las trincheras no demora 4 años. Incluso, la parte constructiva de los 2,9 kilómetros no va a demorar más de 18 o 20 meses. Las únicas molestias se van a generar al comienzo de la construcción, por las canaletas y zanjás que se deben efectuar para readecuar o habilitar los servicios, alcantarillados, matrices, etcétera, pero es algo puntual y bastante menor, en relación a todo el proceso constructivo.

Por otra parte, el proceso constructivo se contempla dividir en cuatro zonas. Primero, se va a construir la zona 1, en paralelo la zona 3, luego la zona 2 y luego la 4, de manera de producir los menos problemas a la ciudadanía y de manera de mantener la conectividad hacia el oriente y poniente. Cada propietario del eje, al momento que se esté construyendo el frente de su propiedad, igual podrá acceder a su estacionamiento, vivienda u oficina.

Respecto a la extensión del metro, explica que, en esta zona, el Metro va a 25 metros de la superficie y el proyecto de reurbanización va a 8 metros como máximo. Por lo tanto, el metro es completamente compatible con este proyecto. De hecho, el proyecto de extensión de metro hasta el Portal de La Dehesa fue hecho por la AMZORM, en conjunto con SECTRA y la empresa Metro.

El señor Jaime Figueroa, piensa que este proyecto se debe incorporar en el Pladeco, en cuanto a que, evidentemente, afecta las zonas aledañas al desarrollo de este proyecto.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, señala que algunas unidades municipales, tales como: la Dirección de Tránsito y Dirección de Asesoría Urbana, han participado en el diseño de este proyecto, las que solicitaron, hace un año y medio atrás, a la AMZORM que se remitieran los antecedentes, para incorporar este proyecto al Pladeco. Solicita al Asesor Urbano que confirme si es efectivo.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, entiende que la SECPLAN tiene incorporado el proyecto en el Pladeco que se va a presentar este año. No obstante, solicita confirmar la información directamente con la SECPLAN.

La Coordinadora del COSOC, señora Andrea Godoy, señala que don Harold Fritz pregunta por el chat: “El año 2019, se informó que el valor del proyecto era de 1.300 millones. Consulta si es el valor del estudio de ingeniería por cada municipio”.

El Director de Proyectos de la AMZORM, señor Cristián Palacios, responde que el costo del proyecto de reurbanización y autovía asciende a 200 millones de USD. A la fecha, se ha invertido alrededor de 600 o 700 millones de pesos en los estudios de ingeniería, preparación de bases y diseño del proyecto, lo cual se ha hecho en alrededor de dos años y medio.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, agradece la exposición del señor Cristián Palacios.

2. MODIFICACIÓN N° 11 DEL PLAN REGULADOR COMUNAL

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, da la palabra a don Pablo de la Llera, Director de Asesoría Urbanista, para efecto que explique la modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, informa que el Concejo Municipal autorizó dar inicio al proceso de tramitación administrativa del proyecto de modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.11 de su Ordenanza General.

El Plan Regulador Comunal data del año 1995, por lo que esta modificación busca actualizar dicho instrumento. A la fecha, se han realizado modificaciones los años 2003, 2007 y 2011. Han pasado más de diez años de la última modificación y entremedio han surgido varios conflictos con la Contraloría General de la República respecto de ciertas normativas, todo lo cual hace que sea importante actualizar el Plan Regulador.

Al igual como se hizo con el Concejo Municipal, se está comenzando el proceso con el COSOC y, por tanto, es importante que se fije un procedimiento para explicar técnicamente la propuesta, para que todos entiendan los alcances de cada uno de los contenidos, por ejemplo, se podría hacer, a través de la Comisión de Urbanismo del COSOC. De igual modo, en el mes de diciembre, el tema se volverá a traer al COSOC, para conocer las opiniones y observaciones de sus miembros. Finalmente, en marzo o abril de 2022, se presentará por tercera vez el proyecto de modificación al COSOC, en la cual se darán a conocer las consultas y observaciones formuladas por parte de la comunidad.

Con fecha 11 de noviembre de 2021, se realizará la primera Audiencia Pública en el Concejo Municipal y, con fecha 15 de noviembre de 2021, se inicia la exposición pública del proyecto, por 30 días, pudiéndose extender a 45 días. Asimismo, todos los antecedentes de la modificación estarán insertos en la página web municipal.

Además, se ha enviado una carta a todas las juntas de vecinos de la comuna, para que estén en conocimiento que se está dando inicio al proceso.

Reitera que el Plan Regulador Comunal data del año 1995, por lo que lleva varios años de funcionamiento y parte de la premisa del Plan Intercomunal de Santiago que fija dos elementos importantes, en primer lugar, que Las Condes es una cabecera de la intercomuna oriente. Vale decir, Las Condes es una comuna de servicio para Vitacura, Lo Barnechea y La Reina. Por lo tanto, debe desempeñar ese rol o funcionalidad dentro de esta intercomuna oriente, lo que implica tener comercio, equipamiento, educación, servicios, etcétera. Además, la comuna de Las Condes debe asumir una cantidad de habitantes por hectárea a un cierto horizonte de tiempo. Según el Ministerio de la Vivienda, Las Condes contaba con una capacidad de 600.000 habitantes al año 2020, lo que no se ha dado en la práctica.

En la construcción del Plan Regulador Comunal se evalúan varias alternativas para distribuir los usos de equipamientos, usos residenciales y densidades, al interior de la comuna. En ese contexto, se diseñan varios esquemas y se elige una combinación, entre el Esquema N° 2 y Esquema N° 4 y se realiza la correspondiente consulta a la comunidad, para validar cómo se podría distribuir este crecimiento en la comuna; luego de lo cual, se acuerda una relación del 30% de densificación en altura y un 70% de barrios residenciales protegidos con baja altura. Eso se ha tratado de conservar en el tiempo, a través de la aplicación de los permisos de edificación que otorga la Dirección de Obras Municipales.

En ese contexto, se desarrolló una gran plataforma ubicada, entre Avenida Kennedy, Las Condes y Apoquindo, para distribuir la mayor cantidad de usos de suelo y densidades, en edificios en altura. Las actividades de equipamiento se ubicaron en el borde de la comuna, en el entorno de Nueva Las Condes, sector El Golf, Alto de Las Condes, San Carlos Apoquindo (universidades), Portal La Reina y Jumbo Bilbao, de manera que las comunas aledañas surtieran sus necesidades de abastecimiento en esas áreas de borde, sin entrar al resto de la comuna de Las Condes.

Del mismo modo, se distribuyeron las zonas de baja, media y alta altura; las zonas de uso de vivienda (UV); uso comercial (UC); zonas especiales, áreas verdes y zonas patrimoniales.

Por otra parte, se dotó al Plan Regulador de varios proyectos estratégicos, tales como: los paseos peatonales del Barrio El Golf, Teatro Municipal, renovación de la plaza urbana de Vespucio con Apoquindo, universidad de San Carlos de Apoquindo, centro de eventos en el Parque Araucano y renovación de Villa San Luis. Todos esos proyectos estaban asociados al plano regulador y se han construido, prácticamente, todos ellos.

También, el Plan Regulador estableció la obligatoriedad de desarrollar obras de mitigación para todas las densificaciones que se construyeran en la comuna. En ese sentido, el Plan Regulador fue visionario.

Transcurridos estos diez años, han surgido una serie de conceptos que se deben incorporar en el Plan Regulador, básicamente, asociados a la sostenibilidad. La alcaldesa ha solicitado promover, a través de una gestión sostenible, vanguardista, transparente y eficiente, el bienestar integral de los vecinos y funcionarios de Las Condes, a partir de un acceso justo a oportunidades y derechos. Vale decir, que el desarrollo sostenible sea parte de la acción municipal durante este período, en términos que se incorporen conceptos, criterios y acciones en el área territorial, en torno a dicha variable.

La política de desarrollo urbano del año 2014 hace referencia al desarrollo sostenible, por lo que también rige en materia de urbanismo. Como también, Chile se suscribió a la Agenda 2030, comprometiéndose a implementar acciones de desarrollo sostenible. De igual forma, en el mes de octubre se realizaron una serie de acciones entorno a la sostenibilidad, dado que se conmemoró el Día del Hábitat y el Día de la Ciudad. En ese contexto, es una buena oportunidad para iniciar el proceso de modificación, que lleva inserta una serie de criterios que están vigente en el Plan Regulador, pero se considera fundamental que sean apoyados por tres pilares y desarrollados en conjunto con el COSOC y Concejo Municipal.

Estos pilares son:

- Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal. Actualización de la imagen objetivo consensuada; cabe intercomuna oriente (70% - 30%, protección de barrios; adecuación al marco legal y texto único coordinador y sistematizado.
- Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP). Actualización Imagen Objetivo.
- Modificación en Estudio al PRC para la Inclusión de Incentivos de Norma Urbanística. (Incentivos para concretar el PIIMEP y nuevos estándares en los criterios urbanísticos.

La municipalidad requiere aprobar un Plan de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP), que concentre un listado de proyectos prioritarios, aprobados por el Concejo Municipal y COSOC, de manera que los aportes privados se asignen en cuenta especial que se encuentra en operación desde el año pasado, que permita construir los proyectos de inversión asociados al Plan Regulador Comunal. Lo anterior, se considera sumamente importante, porque permite actualizar la imagen objetivo de la comuna de Las Condes.

Asociado a lo anterior, informa que se encuentra en estudio una modificación más sustantiva al Plan Regulador Comunal, para la inclusión de una serie de incentivos de desarrollo sostenible, vinculado a la imagen objetivo del Plan de Inversiones, para lo cual se deben realizar una serie de acciones relacionadas con:

- a) Al desarrollo de espacios públicos o al mejoramiento de los ya existentes.
- b) La materialización, reparación o mejoramiento de equipamientos públicos.
- c) La instalación o incorporación de obras de arte en el espacio público.
- d) Al cumplimiento de otras condiciones que induzcan o colaboren en el mejoramiento de los niveles de integración social y sustentabilidad urbana.

Vale decir, la imagen objetivo que se ha desarrollado, en el transcurso del tiempo, debe apoyarse en un plan de infraestructura de movilidad y espacio público, de manera de generar una modificación sustantiva del Plan Regulador, que incluya objetivos de desarrollo sostenible.

La línea estratégica para el desarrollo urbano local, considera las siguientes variables:

- a) Una comuna conectada red inteligente de movilidad: circuitos transporte, continuidad vial, ciclovías, circuito peatones, áreas peatonales integradas, estacionamientos, intercambiadores modales e información usuarios.
- b) Espacios públicos vitales e inclusivos: espacios amigables, innovadores y creativos. Convocar a la ciudadanía, actividades estacionales, seguridad e iluminación.
- c) Una comuna verde sustentable cero huella: integración de parques, rutas verdes, arbolado de calles, recuperación de quebradas, uso de aguas.
- d) Una comuna integrada a su paisaje: área preservación medio ambiente natural, plan de manejo de rutas y paisaje, proyecto cota 1000 m.s.n.m., Parque Pie Andino, integración de parques y quebradas, proyecto de forestación.
- e) Una comuna con historia (barrios), identidad + memoria: circuitos históricos, turísticos, ruta de museos e inmuebles, actividades culturales en espacios públicos y arte urbano.
- f) Desafío: integración de conceptos (Ciudad Sostenible), herramientas: creatividad e innovación; objetivo: bienestar de la comunidad (materiales e inmateriales).

Actualmente, hoy día, existen proyectos que están incorporando estos criterios de desarrollo urbano. Por ejemplo, el Proyecto Territoria ubicado en Apoquindo con Tobalaba ha incorporado una serie de medidas sostenibles y medios ambientales, tales como:

- Riego sin agua potable: Ahorro de 7.000.000 litros/año.
- 32% ahorro de energía: Climatización geotérmica, control de radiación solar, biogás de biodigestor, energía 100% limpia (hidráulica, solar y eólica).
- Programa basura cero: 100% de reducción de residuos con destino a vertedero (15 toneladas/día); reducción, reutilización y reciclaje; biodigestor convierte residuos orgánicos en biogás y fertilizante.
- Transporte limpio: 50% más estacionamientos de bicicletas que de autos; conexión y ampliación de estación de Metro Tobalaba; electromovilidad (carga de autos, bicicletas y scooters eléctricos).
- Reducción de Huella de Carbono: 34.350 tonelada/año CO₂, equivalente a 170 ha de bosque.

Al interior de la comuna de Las Condes, se han detectado varios sectores que están subutilizados, en los cuales se podrían establecer incentivos de sostenibilidad con condiciones de integración social. Para esto, es fundamental revisar las condiciones urbanísticas considerando cambios en la funcionalidad de algunos sectores; incluir en el desarrollo de la ciudad criterios de sostenibilidad; incluir nuevas políticas de vivienda e integración; incorporar al desarrollo urbano, las nuevas estructuras de la movilidad e incorporar las nuevas tendencias del desarrollo urbano y población flotante en el territorio.

Este estudio de modificación se fundamenta en la necesidad del Municipio de actualizar y adecuar su instrumento de planificación al marco legal vigente, ya que cuenta hoy con varios textos legales correspondientes a sus distintas modificaciones, lo que complejiza su aplicación, siendo un objetivo importante contara demás con un texto refundido, coordinado y sistematizado para una mejor aplicación y difusión. El artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, señala que debe actualizarse el plan regulador comunal en un plazo no mayor a 10 años.

Entre el año 2008 y año 2021, se han formulado tres modificaciones importantes a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Estas son:

- Ley 20.791 de 2014, sobre afectaciones de utilidad pública de los planes reguladores. Esta ley repuso las afectaciones de utilidad pública en parte importante de las calles de la comuna. La vialidad de la comuna debe adecuarse a esta disposición, dejando a las vías principales afectadas en el espacio adicional que requiere el plan regulador, para que sea factible la densificación.
- Ley 20.958 de 2016, que crea sistema de Aportes al Espacio Público.
- Ley 21.078 de 2018, sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuestos al Aumento de Valor por Ampliación del Límite Urbano.

En relación a la Ley N° 20.958, la Contraloría General de la República indica que esta ley no incluye a Las Condes, dado que esta comuna cuenta con una especie de plan propio de aportes de los privados, lo que ha generado múltiples conflictos.

En relación a la Ley N° 21.078, el Plan Regulador Comunal establece una serie de incentivos que son considerados ilegales por la Contraloría General de la República. Sin embargo, el artículo quinto de esta ley establece que los incentivos o condiciones que hubieran contemplado los Planes Reguladores Intercomunales o Comunales, con anterioridad a la vigencia de esta ley, son válidos. Por consiguiente, la Ley N° 21.078 valida todas las normas de incentivos comprendidas en el Plan Regulador Comunal. Por consiguiente, la Contraloría General debe revertir las observaciones formuladas al efecto. Sin embargo, de igual forma, esta situación generó bastante críticas y un daño importante en la aplicación del plano, razón por la cual es sumamente importante elaborar un texto único y sistematizado. A modo de ejemplo, el plan regulador establecía incentivos normativos en el sector El Bosque, para que los restaurantes ocuparan los antejardines. Sin embargo, la Contraloría General indicó que no era factible aplicar normas en predios que enfrentan calles, sino debe hacerse por zonas. No obstante, este criterio se ha ido modificando a partir del año 2019, con la promulgación de esta nueva ley.

Por otra parte, la modificación propuesta al Plan Regulador no altera, es decir, no aumenta, ni disminuye ninguna de las normas urbanísticas aplicables a las zonas, subzonas o sectores, se mantienen los estudios que respaldan la normativa vigente, en términos que no se requiere efectuar nuevos estudios de capacidad vial, equipamiento comunal y de riesgos y protección ambiental que se establecen en el artículo 2.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Lo anterior, respaldado por la Circular DDU N° 227, de fecha 01 de diciembre de 2009.

Reitera que el objetivo general del proyecto es actualizar y compatibilizar el Plan Regulador de Las Condes a la normativa vigente, es decir, que sea compatible con las leyes que mencionó precedentemente. Los objetivos específicos de esta modificación son los siguientes:

1. Mantener y reorganizar las condiciones e incentivos de normas urbanísticas existentes en el PRC para su aplicación conforme al artículo 5 de la Ley N° 21.078/2018.
2. Ajustar las demás disposiciones, del artículo 38° dejándolas en concordancia con el resto del instrumento.
3. Identificar y denominar subzonas y sectores que permitan mantener las disposiciones específicas aplicables a áreas determinadas de la comuna.
4. Actualizar, modificar o derogar aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente.
5. Graficar en plano las zonas de conservación histórica descritas en la Ordenanza del Plan y precisar sus normas de edificación.
6. Actualizar el artículo 40 de la Ordenanza del plan sobre usos de suelo permitidos por zonas.
7. Reconvertir la densidad neta establecida en el Plan Regulador Comunal vigente de viviendas

- por hectáreas a densidad bruta establecida en habitantes por hectáreas.
8. Ajustar Plano de Edificación y Plano de usos de suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas, principalmente, graficando las subzonas y sectores descritas en la Ordenanza del Plan.
 9. Ajustar el plano de vialidad comunal a las disposiciones de la Ley N° 20.791 de 2014.
 10. Disponer a partir de la aprobación del proyecto de un texto refundido.

En ese contexto, lo primero es organizar los incentivos vigentes del Plan Regulador, que son los siguientes:

- Incentivo al uso eficiente del suelo por incremento de la superficie predial mínima. Se incrementa un 30% la constructibilidad). Por ejemplo, en San Carlos de Apoquindo, los proyectos que concentran densidad y liberan más suelo para jardines, áreas verdes o parques, reciben un incentivo de mayor densidad en esa zona, con altura de cuatro pisos.
- Incentivo al uso eficiente del suelo para la vivienda colectiva en altura.
- Incentivo por cableado subterráneo, hasta un 10% de constructibilidad adicional. Los proyectos que soterran sus cables en su frente tiene la posibilidad de optar a este incentivo.
- Incentivos al desarrollo de proyectos comunitarios o con subsidio estatal o municipal y a la ampliación de viviendas unifamiliares.
- Incentivo al uso eficiente del suelo en predio entre edificaciones de mayor altura y densidad. Aquellos predios existentes con anterioridad al 13 de junio de 1995 y que no sean producto de una fusión predial, localizados en zonas de densidad baja y aquellos que enfrentan zonas de densidad media del territorio comunal y que se encuentren entre dos predios en que existan edificaciones de mayor altura y mayor densidad a la actualmente permitida, podrán optar a las mismas condiciones de edificación de los terrenos adyacentes.
- Incentivo al uso eficiente del suelo, incremento en altura máxima. Este incentivo incrementa la altura máxima permitida. Sin perjuicio de las normas de altura máxima aplicables para los proyectos de edificación alta y media, se permitirá sobre dichas alturas máxima la construcción un piso retirado habitable, de hasta 4,0 metros. Esta disposición fue cuestionada por la Contraloría General en el año 2016 y año 2018, en cuanto a que el Plan Regulador otorgaba una serie de incentivos que no se ajustaba a la norma.
- Incentivo al agrupamiento de edificación continua. Este incentivo incrementa los coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo. Los proyectos que se acojan a las condiciones de edificación continua, en las zonas E-Aa+cm, E-Aa+ca y Ee1, para efecto de la construcción del cuerpo continuo los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo se incrementarán en la medida suficiente y se adicionarán sobre aquellos autorizados en la zona en la que se emplaza el proyecto.

Las condiciones para aplicar estos incentivos son las siguientes:

- Condición de destinar un porcentaje de área libre con cobertura vegetal. Los proyectos de densificación deberán cumplir con un mínimo de metros cuadrados destinados a área libre con cobertura vegetal de, a lo menos, 0,40 metros de profundidad. Al menos, una superficie equivalente a 60% de estas áreas debe construirse como jardín y cumplir con la condición de capa de tierra vegetal indicada, según la zona.
- Condiciones de accesibilidad en los antejardines (condición de sustentabilidad y mejora del espacio público). Por ejemplo, nivelar los antejardines, en términos que en ningún punto se produzca una diferencia de nivel mayor a 0,60 metros, entre el antejardín y la acera o no contemplar la ventilación de los pisos subterráneos, cámaras o instalaciones, sobre el nivel natural del terreno.
- Condición de transparencia de los cierres exteriores, tendrán una altura máxima de 2,5

metros, medidos en el plano paralelo al suelo natural hacia el espacio público. Los cierres exteriores, además, deberán ser transparentes o de cerco vivo, en un 40% de su longitud, como mínimo. Hoy día, se eliminó de la Ordenanza General la exigencia de cierros transparentes, por lo que no es factible regularlos a través del Plan Regulador, no obstante, como condición, para recibir el incentivo, si se puede establecer una disposición.

- Condición de desarrollo de cableado subterráneo. Esta es una condición de mejora al espacio público es bastante beneficiosa para la comuna.
- Condición de desarrollo de obras en el espacio público. Este mecanismo siempre ha estado incorporado en el Plan Regulador, no obstante, se está reordenando para que cumpla con las exigencias de la ley.
- Condición de Accesibilidad vial y peatonal.
- Condición de distanciamiento mínimos y pasantes aplicables entre zonas. Se aplicará la rasante más restrictiva que corresponda a ambas zonas y se aplicará un distanciamiento mínimo diferenciado, para aquellas edificaciones nuevas en zonas de edificación media y alta, que colinden con zonas de edificación baja o especial.
- Condición de asoleamiento. Para asegurar el asoleamiento de las edificaciones, en los proyectos de densificación, a partir del punto de encuentro entre el plano de altura máxima y la rasante respectiva del área de edificación, se bajarán o subirán planos verticales imaginarios que constituirán los planos de fachadas hacia todos los deslindes, los cuales deberán respetar los distanciamientos mínimos estipulados.
- Condición de conformación de terrenos frente a calle ciega o pasaje. Esta disposición establece como condición de sustentabilidad para los proyectos de densificación o que opten a un incentivo normativo, contar con todos los lotes en caso de calle ciega o pasaje, cuyo objetivo es el uso eficiente del suelo urbano y resguardar un contexto urbano seguro, desincentivando la formación de predios residuales o remanentes. Es así que sólo se podrán desarrollar proyectos de densificación si se conforma un solo lote mediante la fusión de la totalidad de los lotes en dicha condición o de los que mantengan su uso residencial.
- Condición de tamaño predial mínimo para proyectos de densificación. Esta disposición establece como condición a los proyectos de densificación cumplir con un tamaño predial equivalente a la superficie de subdivisión predial mínima, esta condición de sustentabilidad urbana tiene por objetivo el uso eficiente del suelo urbano.
- Condición especial para los estacionamientos en proyectos de densificación. Esta disposición establece condiciones para los estacionamientos que se desarrollen en los proyectos de densificación, con respecto a accesibilidad, anchos de circulación, cantidad, entre otros aspectos, cuyo objetivo en materia de sustentabilidad urbana es permitir un contexto urbano seguro, considerando especialmente la relación entre el espacio público, el vehículo y el habitante.
- Condición de uso mixto del territorio. Esta disposición establece como condición para los proyectos de densificación que opten a incentivos normativos restringir el uso de vivienda en primer piso. Esta condición de sustentabilidad urbana tiene por objetivo cumplir los principios de sustentabilidad al procurar que el suelo se ocupe de manera eficiente y combine los usos en un contexto urbano seguro.
- Condición de ocupación del suelo en predio con pendiente. Esta disposición establece que los terrenos en pendientes mayores al 10%, deberán cumplir con los proyectos de densificación, como condición de sustentabilidad, considerando, principalmente, la seguridad en relación al contexto urbano en el cual se emplazan los proyectos.

Reitera que la idea es ordenar los incentivos y condiciones establecidas en el Plan Regulador en un articulado determinado. No se están cambiando los contenidos, sino que se están reorganizando las condiciones e incentivos de normas urbanísticas existentes en el Plan Regulador vigente, para su aplicación, conforme al artículo 5 de la Ley N° 21.078, del año 2018. En ese contexto, se armará

un nuevo cuerpo regulatorio con los mismos contenidos que tiene el plan regulador vigente, pero distribuidos en una forma distinta y en forma más ordenada. La idea es revisar, en una Comisión de Urbanismo del COSOC, en forma detallada, cada uno de estos incentivos y condiciones mencionadas precedentemente.

Prosigue diciendo que, además, se están ajustando las disposiciones, del artículo 38° dejándolas en concordancia con el resto del instrumento.

Se está identificando y denominando las subzonas y sectores que permitan mantener las disposiciones específicas aplicables a áreas determinadas de la comuna. Vale decir, se están definiendo las zonas y subzonas en las cuales se aplican las distintas disposiciones.

Se está actualizando, modificando y derogando aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente. Por ejemplo, se deroga el artículo 3 de la ordenanza, puesto que el texto que indica es evidente y por todos conocido: “Todas aquellas materias atinentes al desarrollo urbano, que no se encontraren normadas en esta ordenanza, se regirán por las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y demás disposiciones legales vigentes en esta materia”.

Se está graficando en el plano las zonas de conservación histórica descritas en la Ordenanza del Plan y precisando sus normas de edificación. Anteriormente, los proyectos de mejora se evaluaban caso a caso, lo cual fue objetado por la Seremi de la Vivienda, quien indicó que, si no existía una norma al respecto, correspondía aplicar la norma general, altura libre y rasante 60°, lo que sin duda es absurdo. Por lo tanto, se propone un nuevo texto para las áreas de protección de recurso de valor patrimonial cultural y se agrega una nueva tabla normativa para los proyectos de construcción que puedan afectar edificios declarados monumentos históricos, zonas típicas, inmuebles o zonas declaradas en la ordenanza, como de conservación histórica.

Se está actualizando y detallando el artículo 40 de la Ordenanza del Plan sobre usos de suelo permitidos por zonas. La Contraloría General de la República indicó que no es factible poner condiciones al uso de suelo, solo “permitidos” y “prohibidos”. Por lo tanto, se propone incorporar una tabla de los usos de suelo permitidos y prohibidos, detallando cada actividad y, además, incorporar algunas zonas adicionales, para efecto de discriminar algo más los usos. Por ejemplo, actualmente, en la zona U-V1’ dice: “Servicios Artesanales: Sólo en proyectos que consideren más de 5.000 m² construidos, se permitirá el servicio artesanal”. Esta disposición obligó a la Dirección de Obras Municipales otorgar un permiso de cocinería en la calle Las Clarisas, dado que estaba incorporado el cuadro U-V1’. Por lo tanto, es importante reordenar las tablas, para que realmente la calle Las Clarisas se mantenga como residencial, por ejemplo. La idea es proteger los barrios residenciales.

Por otra parte, se está efectuando una reconversión de la densidad, para dar cumplimiento del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Los criterios de reconversión, en los cuales se está trabajando, son:

- a) Identificar polígonos de aplicación para efectos de establecer con mayor precisión una proporcionalidad equitativa entre las superficies de aplicación de las densidades.
- b) Mantener las actuales zonas, subzonas o sectores, por lo tanto, establecer una misma densidad ponderada aplicables a dichas zonas, subzonas o sectores y sus tablas de incentivos.
- c) Considerar para efectos de su aplicación la conversión en número de viviendas y, por lo tanto, que la densidad sea múltiplo de 4 o permita una fracción de 0,5.
- d) Para efectos de su aplicación y para compensar aquellos territorios que se ve disminuida su densidad por efectos del cambio de superficie de aplicación, se establece como criterio que

la densidad ponderada resultante por polígonos se aproximará siempre a la decena superior.

Se está ajustando el plano de edificación y plano de usos de suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas, principalmente, se requiere graficar las subzonas y sectores descritas en la Ordenanza. Lo anterior, implica actualizar y detallar la clasificación de las actividades, para las distintas zonas de uso de suelo (residenciales, comerciales y equipamiento); eliminar las condiciones vigentes a los usos y establecer con claridad las actividades permitidas y prohibidas por zona; restringir las actividades de equipamiento en los barrios residenciales y recuperar el criterio de que las actividades de equipamiento deben localizarse en ejes principales de la comuna.

Del mismo modo, se requiere ajustar el plano de vialidad comunal a las disposiciones de la Ley N° 20.791, de 2014, en términos de graficar las declaraciones para utilidad pública en las vías de la comuna, repuestas por la Ley N° 20.791; simplificar los cuadros de vialidad, eliminando variables de diseño (mediana, número de pistas) y coordinar los cuadros de vialidad con aquella declarada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (P.R.M.S).

Los documentos que componen el proyecto son los siguientes:

1. Propuesta de Memoria Explicativa.
2. Propuesta de Texto Aprobatorio.
3. Propuesta de Texto Refundido. Esta propuesta debe ser aprobada por la Contraloría General de la República.
4. Plano de zonas, subzonas y sectores de edificación.
5. Plano de zonas de uso del suelo.
6. Plano de vialidad.

Este proceso, de acuerdo al artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 2.1.11 de su Ordenanza General, considera lo siguiente:

- 1) Informar el proyecto, mediante carta certificada a las Juntas de Vecinos existentes en la comuna.
- 2) Informar Al COSOC, en sesión citada para este efecto, los contenidos del proyecto de modificación al plan regulador comunal.
- 3) Publicar 2 avisos de prensa, en semanas distintas en medio de amplia circulación en la comuna que el señalando la fecha de Audiencia Pública y Exposición Pública del proyecto de modificación al plan regulador.
- 4) Citar a la comunidad a la primera audiencia pública para conocimiento, a efectuarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Las Condes, Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso y por vía telemática.
- 5) Exponer el “Proyecto de Modificación N° 11 al plan regulador comunal de Las Condes” en la página WEB municipal y de manera presencial en el Edificio de la Municipalidad de Las Condes, Apoquindo N° 3400, segundo piso.
- 6) Terminada la Exposición Pública, citar a la comunidad a una segunda audiencia pública de consulta, a efectuarse en la Sala de Sesiones del Edificio Consistorial de la Municipalidad de Las Condes, Av. Apoquindo N° 3400, tercer piso y por vía telemática.
- 7) La comunidad podrá realizar observaciones hasta 15 días de la segunda audiencia pública.
- 8) Informar al COSOC de las observaciones recibidas y consultar su pronunciamiento respecto del proyecto de modificación.
- 9) El Concejo Municipal, deberá analizar las observaciones y tomar acuerdo respecto de su resolución, aceptando o rechazando la observación.
- 10) A partir de la resolución de las observaciones, el Concejo Municipal aprobará el plan acogiendo observaciones de carácter menor, enviándolo a la SEREMI para su informe

favorable y posterior sanción Municipal por Decreto, o lo reformulará acogiendo aquellas observaciones que pudieran ser sustantivas.

Se consultó al Ministerio de Medio Ambiente la pertinencia de someter a Evaluación Ambiental Estratégica la Modificación N° 11 del Plan Regulador Comunal, puesto que no se trata de una modificación sustantiva, dado que no cambia ninguno de los índices de densidad, constructibilidad o altura, que se encuentran vigentes y los usos de suelo pueden ser manejados por una enmienda al Plan Regulador. El Ministerio del Medio Ambiente sugirió profundizar en el análisis por el cual se consideraría que no correspondería a una modificación sustancial. La municipalidad envió el análisis solicitado por dicho organismo, quien aceptó que la modificación N° 11 al Plan Regulador de Las Condes no requiere someterse al proceso de evaluación ambiental estratégica y debe considerarse no sustancial.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, agradece la presentación, diciendo que es un tema sumamente complejo, por lo que es difícil entenderlo en su totalidad. Da la palabra respecto de la materia.

La señora Marianne Stein, señala que su preocupación es mantener y mejorar las edificaciones existentes en la comuna. A modo de ejemplo, en la esquina de La Capitanía con Apoquindo existe un edificio muy bien logrado, puesto que insertó una especie de plaza o espacio público para los usuarios. Sin embargo, en la otra esquina, existe un edificio construido hasta la vereda, no deja ningún espacio disponible para los usuarios, siendo que fue construido hace cuatro o cinco años. En ese contexto, cómo se evita que se continúen construyendo edificios de esas características, que son muy malos desde el punto de vista urbanístico.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, explica que la Contraloría General cuestionó el concepto de área libre, diciendo que no era factible de aplicar, dado que estaba inserto en la Ordenanza General. En ese contexto, en esta modificación, se está reponiendo el concepto de área libre, como una condición a la edificación, puesto que la Ley General de Urbanismo y Construcciones permite poner incentivos y condiciones, pero no representa ninguna obligatoriedad.

La idea es agregar mejores incentivos de edificación o distintos a los actuales, pero el problema es que la ley establece que las comunas pueden aplicar nuevos incentivos, siempre y cuando, no operen el conjunto armónico. En muchos sectores de la comuna, el conjunto armónico adiciona un 50% de constructibilidad. Por lo tanto, dicha materia se debe estudiar con mucho cuidado, puesto que hay incentivos y beneficios que se cruzan de no muy buena forma. En ese contexto, es importante realizar distintas reuniones con la Comisión de Urbanismo del COSOC o reunirse con quienes estén interesados del COSOC, para que apoyen a la municipalidad en buscar mecanismos o nuevos incentivos.

El señor Jaime Figueroa, agradece la presentación, la cual ha sido sumamente interesante. No obstante, desea manifestar una preocupación que han conversado en el pasado, en cuanto a que algunos de estos incentivos, de alguna manera, cambian el concepto de los barrios o cambian la condición del Plan Regulador original. Por ejemplo, si en un sector se incorpora un incentivo de 30% de constructibilidad, significa que va a cambiar el concepto de ese barrio; si se permite adicionar un cuarto piso por el hecho de construir mayores espacios de jardines o áreas verdes, también va a cambiar el concepto del barrio. En ese contexto, consulta en qué grado podrían afectar estos incentivos a los barrios residenciales o barrios de baja densidad.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, responde que los incentivos de piso retirado por ejemplo, son normas establecidas para zonas de edificios, no para zonas de baja altura.

Todos los incentivos y condiciones que mencionó durante la presentación, se encuentran vigentes del año 1993 en el Plan Regulador Comunal.

El señor Jaime Figueroa, agrega que, en su opinión, falta perfeccionar o profundizar el concepto de área patrimonial dentro del Plan Regulador y definir mejor esas zonas.

Por otra parte, en una Comisión de Urbanismo, se planteó que se estaba elaborando una modificación de algunos colegios. Entiende que dicha materia no está incorporada en la modificación N° 11 del Plan Regulador.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, responde que sí está incorporada esa materia, no lo mencionó, porque la idea era hacer una presentación general, para posteriormente realizar distintas reuniones de trabajo. Los colegios que están incorporados en esta modificación son: San Miguel Arcángel y Waldorf ubicado en Charles Hamilton. No obstante, prefiere conocer la opinión de la comisión y posteriormente, explicar dicho tema a todos los miembros del COSOC.

Las modificaciones puntuales al Plan Regulador están asociados a usos de suelo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la aplicación estricta de la modificación, es factible efectuarla a través de una enmienda, por tanto, no requieren de una declaración ambiental estratégica.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, señala que la modificación al Plan Regulador debe ser objeto de una explicación más detallada y profunda, lo cual se hará en una Comisión de Urbanismo. Por lo tanto, agradece la presentación del Asesor Urbano, entendiendo que vienen etapas fundamentales, en las cuales le corresponde intervenir al COSOC, por lo que esta exposición les va a servir para tomar conciencia de la responsabilidad que tienen de poder analizar y profundizar en cada una de estas materias.

La señora Gertrud Stehr, señala que la Ley de Alcoholes no tiene legislación para el uso de suelo de las zonas mixtas: comercial y habitacional. Por lo tanto, no se puede rechazar una patente de alcoholes en un barrio que es un 90% residencial y 10% comercial, lo cual afecta bastante la calidad de vida de los habitantes de esas zonas de uso mixto. En ese contexto, sugiere tipificar las zonas de uso residencial y uso comercial y, además, contar con una ventana para esa regulación.

El Director de Asesoría Urbana, señor Pablo de la Llera, señala que, por esa razón, se está actualizando y detallando el artículo 40 de la Ordenanza del Plan sobre usos de suelo permitidos por zonas, de manera de sacar esos usos de las zonas residenciales. Por ejemplo, en la zona UV-1 no se permitirá tener locales comerciales, ni oficinas.

El Plan Regulador establecía una normativa que regulaba las patentes de alcoholes en algunas calles de la comuna de Las Condes, pero fue objetada por la Contraloría General de la República, diciendo que el Plan Regulador no cuenta con facultad para limitar o regular las patentes de alcoholes.

El Vicepresidente del COSOC, señor José María Eyzaguirre, agradece la asistencia y procede a cerrar la sesión del COSOC.

OSVALDO LÓPEZ ARRIAGADA
Secretario Municipal (S)